

0001149-53.2019.8.26.0426

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DANIEL DIEGO CARRIJO

Comarca: Patrocínio Paulista

Foro: Foro de Patrocínio Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 32/2018 - Delegacia de Polícia de Itirapuã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Henrique Lopes

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL DIEGO CARRIJO

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE LOPES, NATÁLIA NOVAIS CARDOSO, LEONARDO DE SOUZA BARBOSA e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Patrocínio Paulista

Foro de Patrocínio Paulista

Vara Única

Praça Nossa Senhora do Patrocínio, nº 1118, Patrocínio Paulista-SP - cep 14415-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001149-53.2019.8.26.0426 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001149-53.2019.8.26.0426

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 32/2018 - Delegacia de Polícia de Itirapuã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Henrique Lopes

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL DIEGO CARRIJO

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE LOPES, NATÁLIA NOVAIS CARDOSO, LEONARDO DE SOUZA BARBOSA e RENAN DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e viram-se processados como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, (NATÁLIA) e 180, caput (GABRIEL, LEONARDO e RENAN), ambos do Código Penal, porque no dia 24 de maio de 2018, às 18h30, na Rua Deputado Paulo Lima, na cidade de Itirapuã, nesta Comarca, NATÁLIA NOVAIS CARDOSO, mediante rompimento de obstáculo subtraíu, para si, um aparelho celular Samsung J5, um videogame Playstation II e R\$ 5,00 (cinco reais), tudo pertencente a Edmilson Gonzaga dos Santos, coisas avaliadas em R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Consta ainda dos autos do incluso inquérito policial que, logo após o primeiro fato, em local incerto, GABRIEL HENRIQUE LOPES adquiriu e recebeu, em proveito próprio, os objetos subtraídos que sabia serem produtos de furto (fls. 158). Consta, por fim, dos autos que, logo após o segundo fato, na Rua Dozito Malvar Ribas, nº 5280, na cidade de Itirapuã, nesta Comarca, LEONARDO DE SOUZA BARBOSA adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o Playstation II e RENAN DA SILVA adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular que sabiam ser produtos de furto (fls. 158/159).

Segundo restou apurado, NATÁLIA se aproveitando que o local estava desvigiado e não possuía muro, entrou na propriedade. NATÁLIA forçou e arrebitou o cadeado que fechava a porta da cozinha e entrou na residência. Ato contínuo, a denunciada subtraíu os objetos e valores acima descritos e evadiu-se do local na posse dos bens (fls. 159). Logo após, NATÁLIA encontrou GABRIEL em via pública e ofereceu os produtos a ele pela quantia de R\$ 10,00, dizendo-lhe se tratar de produto de furto. GABRIEL adquiriu e recebeu os produtos e os levou até o local em que estava LEONARDO e RENAN. No local citado no terceiro parágrafo, GABRIEL ofereceu o videogame a LEONARDO, pela quantia de R\$ 50,00 reais e o aparelho celular a RENAN. Sabendo ser produto de furto, LEONARDO e Renan adquiriram e receberam os produtos receptados por GABRIEL. Após, policiais militares abordaram RENAN e LEONARDO e encontraram com aquele o aparelho subtraído. LEONARDO confirmou ter recebido o videogame e informou onde ele estava guardado. Devidamente citados, os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 300/302, 307/309, 317/321.

Decisão de fl. 325 recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

Proposta de suspensão condicional do processo aceita pelos corréus LEONARDO, GABRIEL (fls. 379/380) e RENAN (fls. 383).

Sentença de fls. 428/433 condenou a acusada Natalia a 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de uma multa de 10 (dez) dias, no piso, pela prática do delito definido no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. À fl. 510, o Ministério Público requereu a revogação do sursis processual concedido aos réus Gabriel e Renan pelo descumprimento de suas condições.

Despacho de fl. 511 ordenou o desmembramento do feito.

Após comparecimento dos réus, decisão de fl. 528 manteve a suspensão condicional dantes deferida.

Sentença de fl. 569 julgou extinta a punibilidade de Leonardo de Souza Barbosa e Renan da Silva, nos termos do art. 89 § 5º da Lei n.º 9.099/95.

O feito prosseguiu, portanto, em relação ao acusado GABRIEL HENRIQUE LOPES, o qual teve o benefício da suspensão condicional do processo revogado à fl. 589.

Foi ratificada a defesa prévia apresentada às fls. 317/321.

Na fase de instrução quanto ao réu Gabriel Henrique Lopes, foram ouvidas a vítima do furto e testemunhas.

Ausentes requerimentos de diligências complementares (artigo 403 do CPP), as partes ofereceram alegações finais.

Pelo Ministério Público, foi requerida a procedência da pretensão punitiva estatal. Apontou o Ministério Público que a materialidade e autoria do crime são

incontestes. Retomou toda a prova oral produzida e indicou que esta foi clara no sentido de que o acusado praticou o crime de receptação. Além disso, indicou que o acusado não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse desmerecer os fatos trazidos na denúncia. Quanto à dosimetria da pena, apontou que a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes da pena. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena, sendo, então, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como adequada a concessão do recurso em liberdade.

Já a defesa, em sede de alegações finais, indicou que a materialidade e autoria do crime não estão comprovadas. Além disso, apontou que a prova oral produzida não é suficiente para sustentar a condenação do acusado. Retomou elementos da prova oral, e pugnou que não são as condutas típicas do artigo 180 "caput" do CP. De modo subsidiário, indicou que a conduta de "Gabriel" pode ser enquadrada nos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 180 do CP, para deixar de aplicar a pena porquanto é primário, conforme antecedentes (folhas 34-36), e requereu, subsidiariamente, a aplicação da pena de multa. Apontou que não restou comprovado o dolo específico do acusado, razão pela qual seria aplicável o artigo 397, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público de São Paulo objetiva a responsabilidade criminal do réu GABRIEL HENRIQUE LOPES, como incurso na pena prevista quanto ao crime de receptação.

Não há nenhuma questão preliminar a ser analisada e nem nulidade a ser declarada de ofício, estando presentes as condições da ação e pressupostos processuais, razão pela qual, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, fls. 07/09, boletim de ocorrência, fls. 22/26, auto de apreensão, fls. 27/28, auto de entrega, fls. 29/30, e, especialmente, pela prova oral colhida durante a instrução (mídia).

Do mesmo modo, a autoria se revelou indubitosa.

A vítima do furto, Edmilson Gonzaga dos Santos, em solo judicial, declarou que foi vítima de furto dos seguintes objetos um aparelho celular Samsung J5, um videogame Playstation II e R\$ 5,00 (cinco reais), avaliadas em R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Os objetos foram furtados na sua residência, quando não estava. Após chegar em sua residência, ciente do furto, acionou a Polícia Militar que já havia apreendido o celular com o acusado Gabriel. Reconheceu os objetos na delegacia. Após, foi apreendido o videogame com a acusada Natália e entregue ao declarante na delegacia. O celular e o videogame foram devolvidos. Ao final, seu prejuízo foi do dano sofrido na porta de sua residência. Indagado pela defesa, esclarece que já conhecia o acusado Gabriel.

O policial militar Eder Jofre de Oliveira, em juízo, narrou que estava de patrulhamento com seu companheiro de farda quando abordaram Gabriel e Renan em atitudes suspeitas. Em busca pessoal foi localizado o celular com Renan, que não sabia indicar a procedência e na hora ele disse que era de Gabriel e que iria devolver depois. No momento da abordagem, receberam uma ligação via 190 apontando que a vítima Edmilson teria sido vítima de furto na sua residência. Apreendido o celular, os suspeitos foram conduzidos até a delegacia de polícia, onde Gabriel confessou que havia adquirido os bens de Natália pelo valor de R\$ 10,00. Gabriel teria dito que Natalia teria furtado a residência, arrombando a porta com uma barra de ferro. Posteriormente, Natália foi detida e confessou os fatos, narrando que teria trocado os bens furtados foram trocados por quatro pedras de crack.

A testemunha de defesa Rita Gonzaga da Silva, por seu turno, disse que é mãe da vítima Edmilson. Não conhece o acusado Gabriel. Recorda-se da Natália. O acusado Gabriel não chegou a falar com a depoente após os fatos. Recorda-se que estava em casa quando tomou ciência do furto na residência da vítima. Não sabe dizer se os objetos foram devolvidos. A residência do seu filho foi arrombada quando do furto. Uma semana antes também teve seu celular furtado, mas como não sabia quem foi, não

fez boletim de ocorrência.

Com efeito, o acusado GABRIEL HENRIQUE LOPES, teve sua revelia decretada (fls. 678/679) nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal

Narrou em seu interrogatório policial que é usuário de drogas. Confessou ainda ter adquirido as coisas de Natalia (dizendo que ela perguntou se ele se interessaria em comprar um videogame e um celular - que ela queria dez reais e tinha furtado do Edi). Disse que pegou os objetos com a intenção de guardar e disse à Natália que iria buscar os dez reais. Em ato contínuo, levou o videogame para o bar onde estava pediu a Leonardo que o guardasse e foi até a casa de Edi, na qual não havia ninguém. Como não encontrou a vítima, retornou ao bar e neste momento tomou conhecimento de que os policiais estavam lhe procurando. Posteriormente, retornou à casa de Edi e disse para a mãe dele que os objetos estavam guardados e logo depois foi até a Delegacia de Polícia. Afirmou ainda que pegou o celular e o videogame apenas para guardar e entregar à vítima. Narrou, por fim, que em outras ocasiões entregou objetos furtados por NATALIA. Disse ser usuário de drogas e negou ter trocado qualquer objeto com NATALIA por "crack" e ter oferecido o aparelho celular por cinquenta reais a LEONARDO.

Quanto à tipicidade, dispõe o art. 180, caput, do Código Penal, que a adequação típica do crime de receptação consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

No caso dos autos, ficou devidamente comprovado que o acusado adquiriu e recebeu coisas que sabia ser produto de crime, visto que as prova orais produzidas no decorrer da instrução apontam incontestavelmente que Gabriel adquiriu e recebeu, em proveito próprio, os objetos subtraídos que sabia, claramente, serem produtos de furto.

Isso porque, em solo policial, conforme acima transcrito, o acusado confirmou ter adquirido os objetos de Natália, afirmando, de forma bastante explícita que ela os ofereceu já evidenciando que os teria subtraído da vítima Edmilson.

No mesmo sentido, também a confirmar, sem sombras de dúvidas, a autoria e a materialidade do crime de receptação, o policial militar Eder Jofre de Oliveira, em juízo, narrou firmemente que localizaram, durante a busca pessoal em Renan, que estaria junto ao acusado Gabriel, um telefone celular. Indicou, ainda, que Renan, não sabia indicar a procedência e na hora ele disse que era de Gabriel e que iria devolver depois. Na sequência, disse o policial militar que, momentos depois do furto, o próprio acusado Gabriel, na delegacia, assumiu que teria adquirido o aparelho de Natália.

Logo, ante a dinâmica disposta na denúncia e sua confirmação pelo depoimento do policial militar Eder Jofre de Oliveira, tenho que restou comprovada a inversão da res furtiva, encontrada na posse imediata de um amigo do acusado que lhe atribuiu instantaneamente a posse do celular- e, principalmente, ante o próprio fato de que o acusado admitiu a aquisição dos objetos que lhe foram vendidos por Natália.

Acentuo que não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento do policial militar que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública.

Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações ou colocar em dúvida sua imparcialidade, vez que são estes investidos pelo Estado desta função repressora.

E é este o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos

policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RESp n. 1.978.270/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/8/2022.) "Sem prejuízo, analiso, ainda, que, conforme § 5º, in fine, do artigo 180, do Código Penal, há de se reconhecer nos presentes autos a incidência a causa de diminuição prevista § 2º do art. 155, também do Código Penal.

Isso porque estão presentes os requisitos relativos à primariedade do acusado, e sendo os bens receptados de pequeno valor (fls. 61/62- auto de avaliação)- considerando como parâmetro o salário mínimo à época dos fatos.

No mais, é imprescindível também a ressalva de que a estipulação da natureza da modificação do apenamento pelo reconhecimento da minorante prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, constitui ato discricionário do julgador, o qual tem liberdade de escolha dentro dos limites legais, competindo a este optar pela modulação ou ausência de pena sempre de acordo com as circunstâncias do caso concreto, a fim de aplicar a mais adequada para prevenir e reprimir o crime (art. 59 do CP).

Na espécie dos autos, diante das circunstâncias do delito, tenho que os fins declarados na pena, como a prevenção e reprovação do delito, não restarão atendidos com a simples imposição de pena pecuniária.

Além disso, tem-se que, no crime de receptação, o simples fato da apreensão do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse" (TJESP, Apelação nº. 993.07.034805-4, Relator Desembargador NEWTON NEVES, julgamento 16-3-2010). Ainda, "a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração" (TACrimSP, RT 826/610). No caso dos presentes autos, a versão do acusado em solo policial evidenciou que ele sabia da origem ilícita do que adquiriu de Natália. Logo, admitiu ter amplo conhecimento sobre a origem delituosa de sua aquisição.

Dispostos esses pontos, não há quaisquer elementos nos autos que possuam força suficiente para infirmar o robusto acervo probatório produzido nos autos em desfavor do acusado.

Assim, ausentes quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, concluo pela responsabilidade penal do réu GABRIEL HENRIQUE LOPES, como incurso nas penas previstas para os delitos tipificados no artigo 180, caput, c.c § 5º, in fine, do Código Penal, pois restou bem configurado que sua conduta possui adequação típica, tanto em relação à materialidade, quanto à autoria.

De rigor, portanto, a procedência da ação penal porquanto a prova produzida é francamente hostil ao acusado, sendo inviável a absolvição.

Estabelecidas essas premissas quanto à análise da materialidade, autoria e tipicidade, passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Estabelecidas essas premissas quanto à análise da materialidade, autoria e tipicidade, passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com CULPABILIDADE normal à espécie; possui bons ANTECEDENTES, não há elementos nos autos para aferir a sua PERSONALIDADE ou CONDUTA SOCIAL; os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS são inerentes ao delito; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA da receptação se mostrou neutro e não deve ser valorado. Assim sendo, na

primeira fase, fixo a pena-base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes de pena. Porém, de rigor o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal (relativa à confissão em solo policial do acusado- considerada como fundamento desta sentença). Todavia, a mesma não pode conduzir a pena para patamar inferior ao mínimo legal (Súmula 231, STJ), razão pela qual fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Já na terceira e última fase não foram reconhecidas causas de aumento da pena.

Contudo, cabe o reconhecimento do privilégio do art. 180, § 5º c/c 155, § 2º, ambos do Código Penal, tendo em vista a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa receptada (com base no salário mínimo vigente na data dos fatos).

Assim, substituo a pena de reclusão pela de detenção e a reduzo em 1/3, não sendo suficiente a aplicação isolada da pena de multa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo abuso de confiança e Receptação privilegiada (Art. 155, § 4º, inciso II, na forma do Art. 71, e Art. 180, § 5º (parte final), ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Crimes de roubo. Qualificadora do abuso de confiança bem delineada. Ausência de dolo não comprovada. Inexistem indicativos de que a dependência química do acusado tenha implicado em incapacidade que enseje o afastamento da culpabilidade. Crimes de receptação. Dolo evidenciado. Inviável desclassificação para forma culposa. Condenações mantidas. Dosimetria. Reconhecimento da atenuante referente a menoridade relativa quanto ao réu Carlos. Necessária readequação das reprimendas. Sentença parcialmente reformada. Inviabilidade de aplicação do redutor em grau máximo ou somente pena de multa. Ato discricionário do juiz. Regime aberto e substituições mantidos. Impossibilidade da redução da pena pecuniária. Recurso de Carlos parcialmente provido, demais recursos improvidos (TJSP; Apelação Criminal 0000557-38.2018.8.26.0169; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 15/02/2022; Data de Registro: 15/02/2022)"

Diante disso, fixo a reprimenda definitiva, quanto ao crime de receptação em 08 meses de detenção e 06 dias-multa.

Estabeleço a quantia de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia multa (art. 49, § 1º, CP), vez que não há nos autos provas das condições econômicas do acusado.

Em razão do quantum da pena privativa fixada, verifica-se que estão presentes os requisitos contidos nos incisos I (pena não superior a quatro anos e crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais que não são desfavoráveis) do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual tem o condenado direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução.

Observe ainda que deixo de suspender a execução da pena privativa de liberdade (art. 77, incisos I, II e III, do Código Penal), por se mostrar mais indicada às finalidades da pena, quais sejam a prevenção geral e especial e retribuição, a substituição adotada no parágrafo anterior.

Em caso de revogação do benefício, fixo REGIME INICIAL ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim CONDENAR o acusado réu GABRIEL HENRIQUE LOPES, RG: 49.445.232- SSP-SP, como incurso no crime tipificado no artigo 180, caput, c.c § 5º, in fine, do Código Penal, às penas de 08 meses de detenção, eventualmente a ser cumprida no regime inicial aberto, e 06 dias-multa, fixados no patamar mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à

época dos fatos.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução nos termos da fundamentação acima disposta.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03.

Solto durante o processo, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, sobretudo porque, após a instrução, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da sua custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado:

Oficie-se ao TRE/SP, para fins do artigo 15, VI, da CF/88;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD), noticiando as condenações;

Intime-se o sentenciado a pagar, voluntariamente, a multa aplicada, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 686 do Código Penal;

Expeça-se guia de execução penal.

Ao trânsito, expeça-se certidão de honorários em favor do(a) D. Defensor(a), cujo valor arbitro em 100 % (cem por cento) do constante da tabela OAB/DP.

Dispensado o registro, nos termos do artigo 72, § 6º, das NSCGJ.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Patrocínio Paulista, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA